



Axe II – Procédures douanières et fiscales

Chaque pays constitue généralement un territoire douanier, sauf dans le cas de certaines unions douanières où les formalités sont harmonisées et où les marchandises peuvent circuler librement à l'intérieur des pays du territoire de l'union douanière.

Chaque sortie d'un territoire douanier et chaque entrée dans un territoire douanier donne lieu à des formalités à l'exportation et à l'importation.

Chapitre 1 – Douanes et opérations internationales

A – Rôle de la douane

La douane joue un rôle crucial dans la facilitation et la régulation des échanges internationaux. Elle est le gardien des frontières, chargée de veiller à ce que les biens qui traversent les pays respectent les lois et règlements en vigueur.

Dans un monde de plus en plus interconnecté, les défis auxquels sont confrontées les douanes sont en constante évolution. La lutte contre la contrefaçon, le contrôle de la sécurité des produits, la collecte des droits de douane, la gestion des flux de marchandises, et la promotion du commerce équitable sont autant de responsabilités qui incombent aux douanes. Les décisions prises par les organismes douaniers ont un impact direct sur la compétitivité des entreprises, la protection des consommateurs, la sécurité nationale, et l'équilibre des paiements.

- Douanes, enjeux et défis

Au fil des décennies, les douanes ont évolué pour s'adapter à la complexité croissante du commerce international. Elles ont intégré les technologies de pointe, conclu des accords internationaux, et cherché à simplifier les procédures pour faciliter les échanges. Pourtant, des défis subsistent, et de nouveaux enjeux émergent constamment à mesure que le monde change.

La douane met en place des procédures pour simplifier les échanges commerciaux, notamment en définissant des accords de facilitation des échanges avec d'autres pays. Ces accords visent à réduire les coûts, les délais et les bureaucraties associés au commerce transfrontalier. Ils encouragent également la transparence et la coopération entre les autorités douanières de différents pays.

Les normes de sécurité et de qualité évoluent constamment, ce qui place les douanes devant le défi de s'adapter rapidement. Les produits chimiques dangereux, les produits alimentaires, et les médicaments sont soumis à des réglementations strictes. La douane doit s'assurer que les produits importés respectent ces normes pour protéger la santé publique.

- Evolution des pratiques et processus
 - Les accords de commerce et négociations internationales

Les accords de libre-échange et les négociations internationales ont un impact significatif sur le travail des douanes. Les changements dans les tarifs douaniers, les quotas et les règles d'origine peuvent avoir des répercussions sur le commerce international. Les douanes doivent être informées des accords en vigueur et prêtes à les mettre en œuvre.

- Adoption de technologies avancées

Pour relever ces défis, de nombreuses douanes adoptent des technologies avancées. Cela inclut l'automatisation des procédures douanières, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le contrôle des expéditions, et l'analyse des données pour détecter les anomalies. Ces avancées aident les douanes à être plus efficaces et réactives

- Automatisation des procédures douanières

L'automatisation est l'une des avancées les plus significatives pour les douanes. Les systèmes informatisés et les plateformes en ligne permettent de traiter rapidement les déclarations en douane, de réduire les erreurs humaines, et d'accélérer le dédouanement des marchandises. Les déclarants peuvent soumettre électroniquement leurs documents, ce qui facilite le suivi et la gestion des formalités.

- Utilisation de l'intelligence artificielle

L'IA est de plus en plus utilisée pour analyser les données et détecter les anomalies. Les douanes peuvent ainsi repérer les expéditions suspectes, les déclarations inexactes et les marchandises potentiellement dangereuses plus rapidement et avec une précision accrue. L'IA contribue également à l'automatisation des processus de contrôle.

- Blockchain et traçabilité

La technologie de la blockchain offre un moyen transparent et sécurisé de suivre le mouvement des marchandises tout au long de la chaîne logistique. Les douanes peuvent utiliser la blockchain pour vérifier l'origine des produits, l'authenticité des documents et la conformité aux normes. Cela contribue à réduire la contrefaçon et à renforcer la confiance dans le commerce international.

- Collaboration et échanges des données

Les douanes du monde entier reconnaissent l'importance de la coopération. Les échanges de données entre pays permettent de mieux surveiller les flux de marchandises, de partager des informations sur les menaces potentielles et de coordonner les opérations. Des initiatives telles que le Programme mondial de données douanières (PMDD) facilitent cette collaboration.

B – Procédure douanière

1 – Déclaration douanière

- À l'exportation :

Chaque opération donne lieu à une déclaration douanière qui inclut les informations suivantes :

- la désignation commerciale de la marchandise objet de l'exportation
- le classement tarifaire correspondant dans la classification du pays d'exportation. Ce classement permettra de déterminer les éventuels droits à acquitter ou réglementations spécifiques à l'exportation à respecter. Il permet également l'élaboration des statistiques du commerce extérieur.

- À l'importation :

Lors de son entrée en douane, une marchandise doit être classée dans la nomenclature douanière du pays d'importation, afin d'anticiper les formalités à accomplir. En effet, le numéro de classification douanière (ou tarif douanier) détermine les processus de



dédouanement en vigueur pour chaque produit, qu'ils relèvent du contrôle des importations (prohibitions, restrictions, surveillances) ou de leur tarification (droits de douane, droits antidumping, droits additionnels, etc.).

A l'exportation comme à l'importation, il convient de connaître, outre les droits de douane, les différentes formalités à accomplir et obligations à respecter pour s'assurer du bon déroulement des opérations douanières et de la mise sur le marché de votre produit.

D'autres documents sont aussi à fournir :

- Facture
- liste de colisage
- certificat d'origine
- certificat sanitaire ou phytosanitaire.

Des contraintes normatives sont aussi à considérer :

- Composition
- Marquage
- Inspection.

Ces contraintes diffèrent d'un pays à l'autre et peuvent être spécifiques à certains produits.

Il importe de souligner que c'est le type d'Incoterm retenu dans votre transaction qui va déterminer les obligations de chacun pour l'accomplissement des formalités, le règlement des droits de douane et la fourniture des documents.

C – L'origine des produits

L'origine des produits est importante du fait que des droits et restrictions applicables en dépendent dans bien des cas. L'origine est une information nécessaire notamment pour déterminer si les produits importés peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel (réduction ou suppression des droits de douane dans le cadre d'accords commerciaux entre deux pays ou unions douanières) et pour leur appliquer d'éventuelles taxes spécifiques (tels que des droits antidumping).

Pour permettre à l'importateur de bénéficier d'une préférence tarifaire, il conviendra de présenter, lors des passages en douane, le justificatif d'origine préférentielle adéquat.

D – Détermination de la valeur du produit

À l'exportation :

À l'exportation, la valeur à déclarer correspond à celle de la marchandise au point de sortie du territoire national, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière nationale ou douanière. Les droits de sortie ou taxes intérieurs ne sont pas pris en compte.

La valeur en douane à l'exportation est nécessaire pour obtenir l'assiette de certains droits dus à l'exportation et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur. La valeur des marchandises exportées doit correspondre au prix que paie l'acheteur étranger pour obtenir la marchandise (i.e. valeur FOB).

À l'importation :

A l'importation, la valeur en douane correspond au prix payé ou à payer par l'importateur pour les marchandises importées, auquel sont ajoutés les coûts liés à l'emballage ainsi que

les frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement jusqu'au lieu d'introduction de la marchandise dans le territoire d'importation (i.e. valeur CIF).

La détermination de cette valeur en douane permet d'établir la valeur économique réelle des marchandises importées. Elle permet de calculer, non seulement l'assiette des droits de douane, mais également celle de la TVA et de la plupart des autres droits et taxes dus lors de l'importation des marchandises.

E – les régimes douaniers spécifiques

Il existe différents régimes douaniers permettant de bénéficier de facilités administratives et de réductions voire suppression des droits et taxes. Parmi eux par exemple :

- l'admission temporaire, qui permet d'importer un produit pour le ré-exporter en l'état
- l'utilisation du carnet A.T.A. qui permet d'exporter en vue de réimporter en l'état
- le drawback qui consiste à accorder le remboursement des droits et taxes à l'importation qui ont été acquittés pour des produits contenus dans les marchandises exportées.

Différents régimes douaniers peuvent exister en fonction des pays et des unions douanières.

F - La lutte contre la contrefaçon et l'évasion fiscale

La mondialisation a ouvert de nouvelles opportunités pour la contrefaçon et la criminalité transnationale. La douane est en première ligne de la lutte contre ces menaces. Elle doit identifier les produits contrefaits, les marchandises illégales, et les expéditions suspectes. Cela nécessite des systèmes de surveillance sophistiqués et une coopération internationale renforcée pour suivre et arrêter les trafiquants

Des services douaniers dédiés permettent de contrôler chaque vecteur d'introduction de contrefaçons : cellules de ciblage dans les ports et aéroports pour contrôler le fret commercial, brigades pour effectuer des contrôles de personnes et de moyens de transport sur routes, services spécialisés pour les contrôles postaux et pour le fret express ou encore Cyberdouane (service chargé de traquer les fraudes sur Internet). Par ailleurs, des services de renseignement permettent d'orienter les contrôles et des services d'enquêtes sont spécialisés dans le démantèlement des filières.

Ce dispositif opérationnel est soutenu par un large éventail de pouvoirs : une procédure de retenue permettant de bloquer les marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes, un pouvoir de saisie douanière des contrefaçons, des pouvoirs généraux de contrôle, comme la visite des marchandises et des personnes, la possibilité de recourir à des livraisons surveillées, l'accès et le contrôle de locaux commerciaux et privés, complétés par les sanctions prévues par le code des douanes national.

La douane, qui contrôle le commerce international afin de protéger l'économie légale et les consommateurs, s'est investie depuis plusieurs années dans la lutte contre la vente de contrefaçon sur Internet.

Cyberdouane a pour mission de recueillir, enrichir et exploiter les renseignements permettant de lutter efficacement contre les fraudes sur Internet. Toutefois, la douane a pour mission de surveiller les flux de marchandises et n'a pas compétence pour intervenir lors d'opérations de transmission d'informations réalisées par l'intermédiaire d'internet (téléchargement de fichiers musicaux, par exemple).

Ce dispositif renforce les capacités opérationnelles et juridiques des agents des douanes dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal sur internet.

L'évasion fiscale s'entend comme l'ensemble des comportements du contribuable, particulier ou entreprise, visant à réduire le montant des impositions dont il doit légalement s'acquitter. Fondée sur le transfert du patrimoine vers un autre pays au régime fiscal plus avantageux. La douane joue un rôle important dans la lutte contre l'évasion fiscale à travers la collecte et l'échange d'information ainsi que l'application stricte des règles d'acquittement des impôts.

